

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

권고 및 통보

제 목 [6] 피복구매 계약 업무 처리 미흡

관 련 부 서 ○ □부

조 치 부 서 ○ □부

내 용

1. 업무 개요

○ ▽부 는 #년 주기로 경비원 피복을 구매하는 업무를 담당하는 부서로서 20##년 과 20##년에 피복구매에 대한 예정가격 산정, 입찰방식, 평가방법 등 기본계획을 수립하 여 계약을 담당하는 □부에 피복구매를 요청하였고, □부는 ▽부 에서 수립한 구매계획에 근거하여 입찰 및 평가 등의 업무를 수행하였으며, 그 결과 계약상대자와 피복구매 계약을 체결하였다.

2. 관련 법령 및 판단기준

가. 부당한 공동행위의 금지에 관한 법률

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 “공정거래법”이라 한다)에 따르면 입찰 시 낙찰자, 입찰가격 등의 결정에 있어 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 금지하고 있으며, 이를 위반할 경우 시정조치 또는 과징금 부과 등의 제재를 받을 수 있다고 규정되어 있다.

그리고 ○ 「계약규정」에 따르면 계약담당자는 투명성과 공정성을 높이기 위하여 계약상대자로 하여금 입찰가격의 사전협이나 특정인의 낙찰을 위한 담합 등

경쟁을 방해하는 행위를 금지하는 내용의 약정을 체결하도록 하여야 하며, 이를 위반한 경우 해당 입찰 또는 낙찰을 취소하거나 계약을 해제·해지할 수 있다는 조건을 계약서에 포함시켜야 한다고 규정하고 있다.

나. 입찰공고 및 예정가격 산출에 대한 규정

○ 「계약규정」에 따르면 계약담당자는 계약을 체결함에 있어 원칙적으로 일반 경쟁에 부쳐야 하고, 같은 규정에서 입찰공고는 ○ 홈페이지 또는 국가종합전자조달시스템(이하 “전자조달시스템”이라 한다)에 게시하는 방법을 원칙으로 하되, 전자조달시스템 사용하는 것이 계약의 목적 달성에 곤란하다고 판단되는 경우에는 ○ 홈페이지에 게시하는 방법을 적용할 수 있다고 규정하고 있다.

그리고 같은 규정에 따르면 예정가격은 적정한 거래실례가격이 있는 경우 그 거래실례가격을 기준으로 산정하여야 하며, 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의하여 결정해야 하는데, 위 방법으로 가격을 정할 수 없는 경우 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격을 기준으로 결정하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 부당한 공동행위 의심 정황 확인

그런데 20##년과 20##년 ○ 피복구매 계약의 입찰 과정을 점검한 결과, 입찰 참여업체 간 부당한 공동행위를 의심할 만한 정황이 확인되었다.

구체적으로 살펴보면 20##년 입찰에는 ♠와 ♠ #개 업체만 참여하였고, 20##년 입찰에는 20##년에 참여한 ♠와 ♠, 그리고 신규업체인 ♠ 총 #개 업체가 참여하였는데, ♠의 법인등기부등본상 ♠ 대표이사와 ♠ 대표이사가 ♠의 사내이사로 등재되어 있

으며, ♠ 법인등기부등본에는 ♣의 대표이사가 사내이사로 등재되어 있는 등 입찰 참여업체 간에 교차 사내이사로 등재 사실이 확인되었다.

또한 ♣ 홈페이지 개인정보관리지침에 ♣의 대표이사가 개인정보관리담당자와 책임자로 기재되어 있는 사실도 확인되었다.

그리고 20##년과 20##년 피복구매 입찰가격을 분석한 결과, 입찰 참가업체들이 제출한 입찰가격이 입찰공고에 게시된 기초가격 대비 #%에서 #%수준으로 매우 근소한 범위 내에서 작성·제출되었고, 특히 20##년 피복구매 입찰서류에는 입찰 참가업체들의 #개 피복 품목별 개별 단가의 경우, 각 피복 품목별 단가가 동일하거나 #원에서 #원 사이의 근소한 차이를 보였는데, 정상적인 경쟁입찰 과정에서는 일반적으로 나타나기 어려운 형태이다.

위 내용을 종합해 볼 때, 입찰 참가업체 간 부당한 공동행위가 있었던 것으로 의심할 만한 정황이 있으며, 그 결과 ♣가 각각 #%와 #%의 높은 낙찰률로 20##년과 20##년 #회 연속 피복구매 계약의 계약상대자로 선정되었다.

나. 입찰공고 및 예정가격 산출미흡

20##년과 20##년 피복구매 입찰공고 방법과 내용을 검토한 결과, ○은 「계약규정」에서 정한 절차와 달리 입찰공고를 전자조달시스템에 공고하지 않고 ○ 홈페이지에만 게시하였으며, 예정가격도 규정에서 정한 산출기준에 따라 산정하지 않고, ◎ 경비용역시방서의 산출내역서 피복 단가를 그대로 사용하여 입찰공고에 게시한 것이 확인되었다.

그리고 입찰공고와 관련하여, ◎ ♣실은 20##년 “○ 성과감사”에서 “공정한 계약이 이뤄지도록(예를 들면, 나라장터 전자조달시스템을 활용하는 등) 개선할 것”을 처분요구

하였고, 이에 따라 ○은 입찰공고를 전자조달시스템으로 시행하도록 「계약규정」을 개정하였으나, 감사일 현재까지도 입찰공고를 ○ 홈페이지에만 게시하고 있는 사실이 확인되었다.

관계부서 의견 및 검토결과 ○은 위 감사결과에 대해 전반적으로 수용하면서, 입찰 참가업체 간 부당한 공동행위 정황에 대하여 인지하지 못하였고, 입찰공고에 대해서는 “20##년 ○ 성과감사” 결과에 따라 나라장터를 통해 공고하려고 하였으나 ○이 공공기관이 아닌 관계로 나라장터를 이용하지 못해 부득이 ○ 홈페이지에만 공고할 수밖에 없다고 주장하였다. ○의 나라장터를 이용하지 못하는 주장 일부를 수용한다고 하더라도, “20##년 ○ 성과감사” 처분요구에는 “예를들어 나라장터와 같은 전자조달시스템을 사용하여 공정한 계약업무가 이루어지도록 개선하라”고 요구한 점을 고려할 때, 나라장터를 사용할 수 없으면 나라장터 외에 사용 가능한 전자조달시스템을 적극 발굴하여 사용하였어야 했다. 한편, ♣실에서 감사일 현재 인터넷에서 ○과 같은 기업이 사용할 수 있는 전자조달시스템(누리장터 등)을 쉽게 찾을 수 있었으며, 이는 ○에서 “20##년 ○ 성과감사” 처분요구를 성실히 이행했다고 보기 어려우며 그 결과 20##년에 이어 20##년 피복구매입찰에서도 일부 업체만 참여하게 되어 입찰 참가업체 간 부당한 공동행위를 할 수 있는 환경을 제공하였다고 볼 수 있다.

조치할 사항 ○ 사장은

① 20##년과 20##년 피복구매의 부당한 공동행위 의심 정황에 대하여 관련 근거를 추가로 수집하고, ㉠회에 신고하여 적정한 조치를 취하시기 바라며,(권고)

- ② 입찰공고는 ○ 홈페이지가 아닌 민간기업도 사용 가능한 누리장터 등의 전자조달시스템을 통해서만 시행될 수 있도록 「계약규정」을 개정하시고, 향후 입찰공고는 전자조달시스템으로 시행하는 방안을 수립하시기 바랍니다.(통보1)
- ③ 향후 계약업무 수행 시, 예정가격은 「계약규정」에 따라 산정될 수 있도록 구매 관련 담당자 대상 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보2)